



**PUTUSAN**

Nomor 693 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAMADHAN ABADI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daldiri, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Pondok Mansion Blok D Nomor 11-12, Jalan Besar Namorambe, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

**L a w a n**

- 1. PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero)**, berkedudukan di Jalan Lingkar Pelabuhan, Nomor 1, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama, Hambra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Akhirman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Group Head Hukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 6, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara;
- 3. KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN**, berkedudukan di Jalan Sei Batang Serangan, Nomor 27/66, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi yang diajukan Penggugat tersebut;
- Menghukum Para Tergugat untuk tidak memaksakan kehendak dengan membongkar bangunan Penggugat atau perbuatan lainnya yang sifatnya merugikan Penggugat hingga perkara ini diputuskan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan ganti kerugian yang tidak sesuai nilainya dan menyimpang aturan hukum yang berlaku untuk itu kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. menguatkan putusan sela yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.P.Kons/2021/PN Kis, tanggal 7 September 2021 tersebut;
5. Menetapkan nilai penggantian pembebasan tanah seluas 3.297,97 m<sup>2</sup> milik Penggugat tersebut sebesar Rp10.553.504.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:  
$$\text{Harga tanah Rp3.200.000,00} \times 3.297,97 \text{ m}^2 = \text{Rp10.553.504.000,00}$$
$$\text{Jumlah harga penggantian sebesar} = \text{Rp10.553.504.000,00}$$
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.553.504.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00/hari apabila Para Tergugat lalai mematuhi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);
2. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu atau daluarsa (*exceptio temporis*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 8 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.034.500,00 (dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 277/PDT/2022/PT MDN, tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ramadhan Abadi, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/Pdt/2024 tanggal 24 April 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis, *juncto* Nomor 277/PDT/2022/PT MDN, *juncto* Nomor 1026 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam putusannya, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PDT/2022/PT MDN, tanggal 1 Agustus 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2022 tersebut selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran untuk memeriksa dan memutus bagian pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim, berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan penetapan besaran ganti kerugian atas tanah milik Penggugat untuk proyek pembangunan Terminal *Multipurpose* milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terhadap besaran ganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan yaitu 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karenanya tepat gugatan tidak memenuhi syarat formil dan beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RAMADHAN ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAMADHAN ABADI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Panji Widagdo dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Panji Widagdo

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2025